

Informativo comentado: Informativo 875-STJ (**RESUMIDO**)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO ADMINISTRATIVO

CONCURSO PÚBLICO

A reserva de vaga para cotas raciais não pode incidir sobre
especialidade com vaga única e requisitos próprios

ODS 10 E 16

Caso hipotético: o INPA abriu concurso para 51 vagas de Pesquisador Adjunto I, distribuídas entre diversas especialidades autônomas, cada uma com requisitos próprios e, em sua maioria, apenas uma vaga. A Lei nº 12.990/2014 previa a reserva de 20% das vagas para candidatos negros, o que resultava em 10 vagas destinadas a cotas no total. Diante da pulverização das vagas, a Administração realizou sorteio para definir quais especialidades teriam suas vagas reservadas, e a Especialidade P02, com apenas uma vaga, foi integralmente destinada às cotas, eliminando a ampla concorrência nessa área. Carlos, que concorreu à P02, ficou em primeiro lugar na ampla concorrência, mas não foi nomeado, pois a única vaga foi preenchida por candidato cotista com nota inferior. Ele impetrou mandado de segurança, alegando que a lei exige no mínimo três vagas para aplicação das cotas dentro de cada certame e que não seria possível transformar, por sorteio, a única vaga de uma especialidade em cota, suprimindo totalmente a ampla concorrência. O STJ concedeu a segurança em favor de Carlos. A Lei nº 12.990/2014 (vigente à época) determinava a reserva de 20% das vagas em concursos federais para candidatos negros, exigindo no mínimo 3 vagas para a incidência da reserva (art. 1º, § 1º) e impondo que a nomeação observasse critérios de alternância e proporcionalidade (art. 4º). O STF, na ADC nº 41, afirmou que não é possível fracionamento de vagas por especialidade para contornar a ação afirmativa, reafirmando que a reserva só se aplica a concursos com mais de duas vagas.

No caso, a reserva da única vaga de uma especialidade com requisitos próprios equivaleu, na prática, à aplicação da política de cotas sobre um universo de apenas 1 vaga, em violação ao mínimo legal de 3 vagas. Além disso, os critérios de alternância e proporcionalidade ficaram completamente inviabilizados, já que a ampla concorrência daquela especialidade ficou com zero vaga. O sorteio, nesse cenário, subverteu a política afirmativa ao produzir preterição sem respaldo legal.

Em suma: o quantitativo de vagas reservadas às pessoas negras deve incidir sobre o total de vagas do cargo, vedado o fracionamento por áreas de especialização, conforme assentado na ADC n. 41 e na Lei n. 12.990/2014.

STJ. 1ª Seção. MS 31.562-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 4/12/2025 (Info 875).

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Não há reformatio in pejus na recapitulação da conduta ímproba diante da existência de recurso de apelação do MP que visava, com base no enriquecimento ilícito, à incidência do art. 12, I, da LIA e, notadamente, a perda de valores que lhe é correlata

ODS 16

Caso hipotético: o Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa contra médicos obstetras que cobravam valores 'por fora' de pacientes atendidas pelo SUS para a realização de partos. O juiz condenou os réus com base no art. 11 da LIA (violação de princípios da Administração Pública). O MP apelou, pedindo a aplicação da sanção de perda dos valores ilicitamente acrescidos ao patrimônio dos agentes (art. 12, I, da LIA). O Tribunal de Justiça acolheu o recurso ministerial e recapitulou a conduta para o art. 9º da LIA (enriquecimento ilícito), acrescentando a referida sanção. A defesa alegou *reformatio in pejus*, argumentando que o MP teria pedido apenas uma sanção a mais, sem requerer expressamente a mudança do enquadramento jurídico, e que o TJ, ao alterar a capitulação para a modalidade mais grave, teria agravado a situação dos réus para além dos limites do recurso.

O STJ rejeitou o argumento.

A sanção de perda dos valores ilicitamente acrescidos ao patrimônio é própria e exclusiva dos atos de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 12, I, da LIA, que prevê as cominações aplicáveis 'na hipótese do art. 9º'. Essa sanção simplesmente não existe para os casos de violação de princípios (art. 11). Portanto, quando o Ministério Público pediu a aplicação dessa sanção, necessariamente postulou (ainda que de forma implícita) o reconhecimento do enriquecimento ilícito. Não é possível pedir a sanção sem o pressuposto que a fundamenta.

O Tribunal de Justiça, ao recapitular a conduta para o art. 9º, apenas explicitou aquilo que já estava logicamente contido no pedido recursal do MP, decidindo dentro dos exatos limites da devolutividade do recurso.

STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 1.661.447-SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 17/11/2025 (Info 875).

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Depois da Lei 14.230/2021, o inquérito civil para apuração de ato de improbidade pode ser prorrogado apenas uma única vez por igual período de 365 dias, mediante ato fundamentado; é ilegal a extrapolação desse prazo, que tem natureza peremptória

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: o Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar irregularidades em contratos celebrados entre uma empresa e um órgão público. No curso do inquérito, entrou em vigor a Lei 14.230/2021, que fixou prazo de 365 dias para conclusão do inquérito civil com possibilidade de uma única prorrogação. O MP expediu despacho prorrogando o inquérito. A empresa impetrou mandado de segurança alegando que: (a) o inquérito já havia sido prorrogado anteriormente, extrapolando o limite legal; (b) o despacho foi expedido após o vencimento do prazo; e (c) a fundamentação era genérica e insuficiente. O STJ concordou com a empresa.

A fixação de prazos para a conclusão do inquérito civil não é inconstitucional porque não viola a autonomia do Ministério Público. A autonomia institucional e a independência funcional previstas no art. 127 da Constituição Federal não significam ausência absoluta de controles temporais, devendo ser exercidas dentro dos limites legais estabelecidos pelo legislador.

Após as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, o inquérito civil para apuração de ato de improbidade pode ser prorrogado apenas uma única vez por igual período de 365 dias, conforme o art. 23, § 2º, da Lei 8.429/92, de modo que a extrapolação desse limite caracteriza violação direta à norma legal.

O prazo de 365 dias estabelecido no § 2º do art. 23 da Lei 8.429/92 possui caráter peremptório, e a sua prorrogação deve ser determinada antes do término do prazo original, sob pena de invalidade.

A prorrogação do inquérito civil exige ato com fundamentação específica que demonstre as razões que tornam imprescindível a continuidade das investigações, nos termos do art. 50 da Lei 9.784/1999. A mera referência ao vencimento do prazo não constitui motivação adequada. A complexidade da investigação não autoriza o descumprimento dos prazos legais.

Anulada a prorrogação do inquérito civil, aplica-se o art. 23, § 3º, da Lei 8.429/92, devendo o MP ajuizar a ação de improbidade no prazo de 30 dias, se houver elementos suficientes obtidos até o ato anulado, ou promover o arquivamento.

STJ. 1ª Turma. REsp 2.181.090-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 11/11/2025 (Info 875).

SERVIÇOS PÚBLICOS

A empresa responsável por construir as paradas de ônibus tinha direito de explorar o local veiculando publicidade; o contrato previa que a empresa não podia veicular propaganda de concorrentes dos ônibus; o STJ decidiu que é possível a divulgação de aplicativo de transporte

ODS 16

Caso hipotético: a BHTRANS abriu licitação para contratar empresa responsável por instalar e manter paradas de ônibus em Belo Horizonte, permitindo, como forma de remuneração, a exploração publicitária desses espaços. A empresa Alfa Publicidade venceu o certame e celebrou contrato de concessão, comprometendo-se a custear integralmente a estrutura em troca da receita obtida com anúncios. O contrato proibia a veiculação de publicidade que estimulasse serviços concorrentes ao transporte coletivo municipal. A Alfa passou a exibir anúncios do aplicativo 99, o que levou a BHTRANS a determinar a retirada das peças, sob o argumento de concorrência com o transporte coletivo. A empresa impetrou mandado de segurança, sustentando que transporte por aplicativo e transporte coletivo são serviços complementares e que a imposição da BHTRANS violava a Lei de Liberdade Econômica. O STJ concordou com a Alfa (impetrante).

Não há concorrência entre o serviço de transporte urbano público coletivo e o serviço de transporte urbano individual privado por aplicativo.

A relação entre ambos é de complementaridade, havendo evidente distinção entre os preços praticados e a forma de prestação.

A cláusula contratual que veda publicidade de serviços “concorrentes ao transporte coletivo” nos abrigos de pontos de ônibus deve ser interpretada à luz do art. 4º da Lei nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica), não podendo servir de fundamento para proibir a divulgação de serviços de transporte por aplicativo, sob pena de restrição indevida à publicidade sobre setor econômico e de impedimento à adoção de novas tecnologias.

A execução de contrato administrativo de transporte coletivo de passageiros não pode conduzir à proibição da veiculação de publicidade de serviços de transporte individual por meio de aplicativo em pontos de ônibus, sob pena de ofensa ao art. 4º da Lei nº 13.874/2019, por retardar ou impedir a adoção de novas tecnologias ou negócios.

STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 2.049.321-MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. para acórdão Min. Afrânio Vilela, julgado em 5/8/2025 (Info 875).

TEMAS DIVERSOS

A demora de mais de 6 anos na apreciação de recurso administrativo contra o indeferimento do CEBAS configura mora injustificável e viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo

ODS 16

Caso hipotético: a Associação Esperança Viva, entidade sem fins lucrativos atuante na área de educação, teve seu pedido de concessão do CEBAS indeferido pelo Ministério da Educação em novembro de 2018. Em dezembro do mesmo ano, interpôs recurso administrativo. Passaram-se mais de 6 anos sem que o Ministro de Estado da Educação, autoridade competente para julgar o recurso em última instância, proferisse qualquer decisão. A Associação impetrou mandado de segurança no STJ, que concordou com a impetrante.

Não é lícito à Administração postergar indefinidamente a conclusão de seus processos.

O administrado tem direito subjetivo à apreciação de seus requerimentos em tempo razoável, conforme os arts. 5º, LXXVIII, e 37 da CF/1988, e os arts. 48 e 49 da Lei 9.784/1999.

O decurso de mais de seis anos sem a análise do recurso administrativo, que foi interposto contra o indeferimento do pedido de concessão do CEBAS, configura mora administrativa injustificável e afronta aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

STJ. 1ª Seção. MS 31.431-DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 6/11/2025 (Info 875).

DIREITO AMBIENTAL

CÓDIGO FLORESTAL

A efetiva inscrição do imóvel rural no CAR torna inexigível a obrigação anterior, assumida em Termo de Ajustamento de Conduta, de averbação da reserva legal na matrícula do imóvel, por atingida a finalidade de regularização legal

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: em 2011, João e Regina celebraram um TAC com o MP para regularizar irregularidades ambientais em suas fazendas. O TAC previa três obrigações: averbar a reserva legal na matrícula dos imóveis no Cartório de Registro de Imóveis, regularizar o uso da água e obter licenciamento ambiental, no prazo de dois anos. À época, o antigo Código Florestal exigia que a reserva legal fosse averbada no Cartório como única forma de registro.

Em 2012, antes do fim do prazo do TAC, entrou em vigor o novo Código Florestal, que criou o Cadastro Ambiental Rural (CAR), permitindo que a reserva legal fosse registrada eletronicamente, como alternativa à averbação em cartório. João e Regina inscreveram os imóveis no CAR e cumpriram as demais obrigações, entendendo ter atendido integralmente ao acordo. O Ministério Público, contudo, sustentou que a obrigação específica era a averbação em cartório e ajuizou execução para cobrar multa por descumprimento. O STJ não concordou com o MP.

A efetiva inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR) torna inexigível a obrigação de averbação da reserva legal na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, ainda que essa obrigação tenha sido assumida em Termo de Ajustamento de Conduta celebrado antes do novo Código Florestal. Isso porque com a inscrição no CAR foi atingida a finalidade de regularização ambiental.

Para fins de preservação ambiental, o CAR é instrumento mais eficiente do que a averbação no CRI, por se tratar de registro público eletrônico de âmbito nacional, acessível pela internet, que integra informações ambientais detalhadas das propriedades rurais, permitindo controle, monitoramento e planejamento ambiental mais eficazes.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.829.707-MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. para acórdão Min. Afrânio Vilela, julgado em 5/11/2024, DJEN 9/9/2025. (Info 875).

DIREITO CIVIL

DIREITOS DA PERSONALIDADE > DIREITO À IMAGEM

Não há prejuízo à imagem de pessoa que aparece em documentário sobre crime de grande repercussão de maneira acidental ou coadjuvante, por pouco tempo, e sem divulgação de informações a seu respeito

ODS 16

Caso hipotético: em 1992, a atriz Daniella Perez foi assassinada por Guilherme de Pádua, crime que teve grande repercussão nacional. Após cumprir pena, ele passou a frequentar uma igreja evangélica, e uma reportagem de TV aberta sobre sua nova vida exibiu a imagem de João, membro da igreja que autorizou o uso de sua imagem para aquela matéria específica. Anos depois, em 2022, a HBO lançou o documentário 'Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez', utilizando, entre outras fontes, um trecho de dois segundos dessa reportagem em que João aparecia. A emissora obteve autorização do canal que fez a reportagem, mas não de João. João ajuizou ação de indenização por danos morais e pediu a retirada do documentário, alegando uso não autorizado de sua imagem para fins comerciais.

O STJ entendeu que João não tinha direito à indenização.

A Súmula 403/STJ estabelece que 'independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais', sendo hipótese de dano moral in re ipsa.

A aplicação da Súmula 403/STJ, contudo, não é automática, e a indenização por danos morais decorrentes do uso comercial da imagem sem autorização tem passado por atenuações na jurisprudência, considerando critérios de razoabilidade.

Nos documentários, em especial aqueles que retratam fatos históricos, como crimes de grande repercussão, existe um propósito informativo. Por isso, o STJ entende que, inexistindo viés econômico ou comercial, apenas o uso degradante da imagem gerará o dever de indenizar.

Não há prejuízo à imagem de pessoa que aparece em documentário sobre crime de grande repercussão de maneira acidental ou coadjuvante, por pouco tempo, e sem divulgação de informações a seu respeito.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.214.287-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 9/12/2025 (Info 875).

BEM DE FAMÍLIA

Mesmo que o imóvel tenha sido hipotecado quando o garantidor era solteiro e sem filhos, se depois ele constituiu união estável e teve filho, o bem pode ser considerado bem de família e, assim, impenhorável, desde que seja usado como residência da família

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: Ricardo, sócio da Alfa Ltda., ofereceu em hipoteca seu apartamento como garantia de um empréstimo contratado pela empresa em 2009 e 2010, quando ainda era solteiro e sem filhos. Posteriormente, em 2011, iniciou união estável com Carla, com quem teve um filho, Lucas, passando a família a residir no imóvel. Diante da inadimplência da empresa, o banco ajuizou execução e obteve a penhora do apartamento. Carla e Lucas apresentaram embargos de terceiro, alegando que o bem era de família e, portanto, impenhorável, sustentando que o empréstimo não beneficiou a entidade familiar e que não se aplicaria a exceção legal relativa à execução de hipoteca. O STJ concordou com os argumentos dos embargantes.

O fato de a união estável e o nascimento do filho terem ocorrido após a constituição da hipoteca não impede o reconhecimento da impenhorabilidade, desde que comprovada a utilização do imóvel como residência da entidade familiar.

A proteção do bem de família legal visa resguardar o direito fundamental à moradia e a dignidade da pessoa humana, estendendo-se a situações supervenientes, inclusive posteriores à constituição da garantia ou à própria penhora.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.011.981-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 9/12/2025 (Info 875).

BEM DE FAMÍLIA

A pequena propriedade rural explorada pela família não pode ser objeto de penhora judicial nem de consolidação extrajudicial em alienação fiduciária, ainda que tenha sido voluntariamente oferecida em garantia pelo proprietário

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: João e Regina são casados e vivem em uma pequena propriedade rural com área inferior a 4 módulos fiscais, de onde retiram o sustento da família. Eles fizeram um empréstimo com uma cooperativa de crédito e ofereceram o imóvel em alienação fiduciária como garantia. Diante da inadimplência, a cooperativa iniciou o procedimento de consolidação da propriedade em seu nome. João e Regina ajuizaram ação declaratória de nulidade da cláusula de alienação fiduciária, alegando que o imóvel é impenhorável (art. 5º, XXVI, da CF e art. 833, VIII, do CPC). A cooperativa sustentou que penhora e alienação fiduciária são institutos distintos e que a impenhorabilidade não alcança a consolidação extrajudicial da propriedade. O STJ deu razão a João e Regina.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural (imóvel com área de até 4 módulos fiscais, explorado pela família) constitui direito fundamental indisponível, que não pode ser afastado pela vontade das partes, ainda que o bem tenha sido voluntariamente oferecido em garantia. Trata-se de norma de ordem pública voltada à proteção da subsistência do núcleo familiar.

A alienação fiduciária constitui espécie moderna do instituto hipotecário. Se a jurisprudência já reconhece que a impenhorabilidade prevalece quando o bem é dado em hipoteca, com mais

razão deve prevalecer na alienação fiduciária, que produz efeitos ainda mais gravosos ao devedor.

Além disso, o ordenamento jurídico não distingue atos judiciais dos extrajudiciais quando o resultado é a expropriação de bem protegido. A impenhorabilidade é oponível tanto à penhora judicial quanto à consolidação extrajudicial da propriedade.

Em suma: é aplicável a proteção da impenhorabilidade de pequena propriedade rural à hipótese em que o bem é oferecido como garantia em alienação fiduciária, sendo tal proteção oponível tanto à penhora judicial quanto à consolidação extrajudicial da propriedade.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.233.886-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 9/12/2025 (Info 875).

ALIMENTOS

O abandono de ação de alimentos por representante legal de criança ou adolescente configura conflito de interesses e autoriza a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial do alimentando

ODS 16

Caso hipotético: a mãe de uma criança de 3 anos ajuizou ação de alimentos em face do pai. Após a fixação de alimentos provisórios, a genitora abandonou completamente o processo. Intimada pessoalmente, não se manifestou. Diante disso, o juiz extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). A Defensoria Pública recorreu pedindo a sua nomeação como curadora especial da criança. A Defensoria Pública deve ser nomeada neste caso? Sim.

O art. 72, I, do CPC e o art. 142, parágrafo único, do ECA determinam a nomeação de curador especial quando os interesses da criança colidirem com os de seu representante legal.

Os alimentos são direito fundamental da criança, de natureza personalíssima e indisponível. É dever dos pais representar os filhos em juízo para garantir sua subsistência. Quando o representante legal abandona a ação de alimentos, age contra os interesses da criança, configurando conflito de interesses.

Ainda que o CPC autorize a extinção do processo por abandono, o princípio do melhor interesse da criança impede a aplicação automática dessa regra, exigindo que o juiz avalie as circunstâncias concretas antes de extinguir o feito.

Em suma: diante da relevância da ação de alimentos ajuizada em favor de crianças e adolescentes, o abandono da causa por seu representante legal configura conflito de interesses apto a autorizar a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial do alimentando.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.190.079-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 7/10/2025 (Info 875).

DIREITO DO CONSUMIDOR

RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO

A simples redução do limite do cartão de crédito sem prévia comunicação ao consumidor não gera, por si só, dano moral presumido (*in re ipsa*), sendo indispensável a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade

ODS 16

Caso hipotético: o cartão de crédito de Regina tinha como limite R\$ 1.500,00. Ocorre que a instituição financeira reduziu esse limite para R\$ 150,00 sem avisar previamente Regina. Ela

descobriu isso somente quando tentou fazer uma compra parcelada. Diante disso, Regina ajuizou ação de indenização por danos morais contra a instituição, alegando falha na prestação do serviço e sustentando que o dano seria presumido (*in re ipsa*) pela violação ao dever de informação previsto no CDC. O STJ não concordou com os argumentos de Regina.

A ausência de prévia comunicação ao consumidor acerca da redução do limite de cartão de crédito configura falha na prestação do serviço pelo fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e das Resoluções n. 96/2021 e 365/2023 do BACEN, passível de fiscalização e sanção pelos órgãos administrativos competentes e pelo Judiciário, quando cabível.

Apesar da falha na prestação de serviço, não se presume a ocorrência de violação a direitos da personalidade (dano moral *in re ipsa*) pela simples redução do limite do cartão de crédito sem prévia comunicação ao consumidor. O fato, por si só, não configura violação evidente à honra, imagem ou dignidade do consumidor, traduzindo mero dissabor decorrente da relação contratual e da autonomia da instituição de rever os limites de crédito segundo critérios objetivos de risco.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.215.427-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 7/10/2025 (Info 875).

PRÁTICAS COMERCIAIS

Direito de arrependimento do art. 49 do CDC não se estende a contratações presenciais, e o Judiciário não pode criar “prazo de degustação” geral para serviços de telecomunicações

Importante!!!

ODS16

Caso adaptado: a Comissão de Defesa do Consumidor da ALE/RJ ajuizou ação civil pública contra operadoras de telefonia, alegando que o serviço de internet 3G era vendido com propaganda que não correspondia à realidade da cobertura. Pediu que as operadoras fossem obrigadas a conceder um prazo de 7 dias de ‘degustação’, permitindo ao consumidor desistir sem multa. O Tribunal de Justiça acolheu o pedido e aplicou o art. 49 do CDC de forma extensiva, estendendo o direito de arrependimento inclusive aos contratos celebrados nas lojas físicas. O STJ deu provimento aos recursos das operadoras e julgou o pedido da Comissão improcedente.

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC aplica-se exclusivamente às contratações realizadas fora do estabelecimento comercial.

Não cabe interpretação extensiva para estendê-lo a contratos celebrados presencialmente, ainda que haja falha no dever de informação, hipótese que encontra tutela em outros dispositivos do CDC (arts. 18, 20 e 35).

Além disso, a decisão judicial que impõe obrigação geral de ‘degustação’ do serviço por prazo determinado a todas as operadoras de telefonia extrapola a função jurisdicional e invade a esfera de competência regulatória da ANATEL, violando a Lei nº 9.472/1997.

A decisão judicial que impõe obrigação geral de “degustação” do serviço por prazo determinado a todas as operadoras de telefonia extrapola a função jurisdicional e invade a esfera de competência regulatória da ANATEL, violando a Lei n. 9.472/1997.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.114.283-RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 3/11/2025 (Info 875).

PRÁTICAS COMERCIAIS > PLANO DE SAÚDE

Operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar pelo método TREINI a pacientes com paralisia cerebral, sendo abusiva a recusa de cobertura

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: Pedro, criança de 6 anos com paralisia cerebral e graves limitações motoras e neurológicas, recebeu prescrição médica para realizar terapia multidisciplinar pelo método TREINI, um programa de reabilitação neurológica intensiva. A operadora do plano de saúde negou a cobertura do tratamento sob o argumento de que o método não consta no rol da ANS e que não teria evidências científicas suficientes.

O STJ decidiu que a recusa da operadora foi abusiva.

É abusiva a recusa de cobertura do tratamento multidisciplinar pelo método TREINI, indicado para atender a necessidades fundamentais de saúde do paciente com paralisia cerebral, sendo obrigatório o custeio pela operadora do plano de saúde.

É obrigatória a cobertura de tratamentos multidisciplinares, a exemplo do método TREINI, pelos planos de saúde aos beneficiários diagnosticados com transtornos globais do desenvolvimento e paralisia cerebral, por meio de profissional integrante da rede credenciada ou, na ausência deste, que o reembolso seja realizado diretamente ao prestador do serviço.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.221.399-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 24/11/2025 (Info 875).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

DEVERES DAS PARTES E DE SEUS PROCURADORES

Os advogados não estão sujeitos à aplicação de pena processual por sua atuação profissional, devendo a sua responsabilidade pelo ajuizamento de lide temerária ser apurada em ação própria

ODS 16

Caso hipotético: Carlos, cliente do Banco do Brasil, já havia recebido em 1989 valores referentes aos expurgos inflacionários do Plano Verão após vencer uma ação coletiva. Em 2016, descobriu a existência de um novo processo em seu nome contra o banco, cobrando novamente os mesmos valores, sem que ele tivesse contratado advogado ou autorizado a ação. Investigações do Ministério Público revelaram um esquema fraudulento conduzido pelo advogado Roberto e integrantes de seu escritório, que ajuizavam diversas ações com procurações falsificadas, em nome de pessoas que desconheciam totalmente as demandas. Após Carlos confirmar em juízo que não havia autorizado a ação, o processo foi extinto sem resolução de mérito, e o juiz condenou Roberto (o advogado) ao pagamento das custas e honorários com base no princípio da causalidade. Roberto recorreu alegando que advogados não podem ser condenados a ônus sucumbenciais no próprio processo em que atuam, invocando o CPC e o Estatuto da OAB. O STJ acolheu seus argumentos.

Os advogados não estão sujeitos à aplicação de pena processual por sua atuação profissional (art. 77, § 6º, do CPC), devendo a responsabilidade pelo ajuizamento de lide temerária ser apurada em ação própria (art. 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994).

STJ. 3ª Turma. REsp 2.197.464-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Moura Ribeiro, julgado em 9/12/2025 (Info 875).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Honorários advocatícios sucumbenciais podem ser calculados sobre o valor da condenação e sobre o proveito econômico obtido de forma cumulada, quando a sentença possuir capítulos autônomos com naturezas distintas

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: João descobriu que havia um empréstimo fraudulento de R\$ 45.000,00 em seu nome junto ao Banco Alfa e ajuizou ação para declarar a inexistência do débito e pedir indenização por danos morais. O juiz julgou os pedidos procedentes, declarando inexistente a dívida e condenando o banco a pagar R\$ 10.000,00 por danos morais. Contudo, ao fixar os honorários sucumbenciais, estabeleceu 10% apenas sobre o valor da condenação por danos morais, resultando em R\$ 1.000,00 ao advogado. Inconformado, o advogado sustentou que os honorários deveriam incidir também sobre o proveito econômico obtido com a declaração de inexistência da dívida, totalizando R\$ 55.000,00 como base de cálculo. O Tribunal de Justiça entendeu que as bases previstas no art. 85, § 2º, do CPC seriam excludentes. O STJ deu razão ao advogado.

O art. 85, § 2º, do CPC não impede a cumulação das bases de cálculo dos honorários sucumbenciais. O valor da condenação e o proveito econômico obtido situam-se na mesma categoria, sem ordem lógica de exclusão.

O único elemento subsidiário é o valor da causa, aplicável apenas quando não for possível mensurar as demais bases.

Quando a sentença contém capítulos autônomos de naturezas distintas, como uma declaração de inexistência de débito (proveito econômico) e uma condenação por danos morais (valor da condenação), as duas bases são somáveis para fins de fixação dos honorários. Não há bis in idem, pois cada capítulo gera um resultado mensurável independente.

Em suma: o art. 85, § 2º, do CPC não impede a cumulação das bases de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Em demandas com capítulos autônomos de naturezas distintas, é possível somar o valor da condenação e o proveito econômico obtido. As duas bases são somáveis, e não excludentes.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.168.312-PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/11/2025 (Info 875).

RECLAMAÇÃO

Não é cabível reclamação contra ato proferido por órgão julgador do próprio STJ

ODS 16

Não cabe reclamação para o STJ contra ato proferido por órgão julgador do próprio STJ.

A reclamação constitucional destina-se a preservar a competência do STJ e a garantir a autoridade de suas decisões em face de juízos de graus inferiores de jurisdição.

Caso hipotético: Regina teve um processo julgado desfavoravelmente pela 4ª Turma do STJ. Após esgotar todos os recursos cabíveis (embargos de divergência e agravo interno), ela ajuizou reclamação no próprio STJ alegando que a decisão da 4ª Turma do STJ teria desrespeitado entendimento firmado em recurso repetitivo. Não cabe reclamação.

STJ. Corte Especial. AgInt na Rcl 49.398-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 11/11/2025 (Info 875).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

O juízo do cumprimento de sentença pode examinar se houve sucessão empresarial fraudulenta sem instauração do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: o banco iniciou cumprimento de sentença contra a empresa Couro Norte Ltda. cobrando determinada quantia. O banco constatou que a empresa estava esvaziada, sem bens ou atividade econômica. O banco verificou que a Gigante Alimentos S.A. operava no mesmo endereço, com a mesma atividade, equipamentos e funcionários, indicando possível absorção do negócio sem assunção das dívidas. Diante disso, o banco requereu o redirecionamento da execução contra a Gigante Alimentos, alegando sucessão empresarial fraudulenta. O juiz indeferiu o pedido, entendendo que seria necessária a instauração de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica (IDPJ). O STJ discordou e decidiu que não era necessária a instauração de IDPJ.

Em regra, admite-se que o juízo em que se processa o cumprimento de sentença proceda ao exame quanto à presença ou não de elementos indicativos de sucessão empresarial fraudulenta, sem a necessidade de instauração do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica ou de qualquer outro incidente em apartado.

A caracterização de sucessão empresarial fraudulenta, marcada pela realização de operações societárias escusas, dispensa a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem a presença, por exemplo, de indícios de que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.230.998-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/11/2025 (Info 875).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

É desnecessária a exigência de caução ou fiança bancária ao exequente para o levantamento de valor incontroverso no cumprimento definitivo de sentença

ODS 16

Caso hipotético: Carlos, produtor rural, firmou contrato de empréstimo com um banco. Anos depois, ajuizou ação revisional e obteve sentença favorável, já transitada em julgado, reconhecendo que havia pagado valores indevidos. Iniciou, então, o cumprimento definitivo da sentença para reaver cerca de R\$ 2 milhões. Paralelamente, o banco propôs ação rescisória para desconstituir a decisão. Mesmo sem qualquer decisão favorável ao banco na rescisória, o juiz da execução, invocando o poder geral de cautela e o alto valor envolvido, condicionou o levantamento da quantia executada à apresentação de fiança bancária. O STJ afirmou que essa exigência foi indevida.

A exigência de caução para levantamento de valores é prevista no art. 520, IV, do CPC, que disciplina o cumprimento provisório de sentença. No cumprimento definitivo, a caução tem papel restrito: funciona como requisito para a prática de atos executivos quando atribuído efeito suspensivo à impugnação (art. 525, §§ 6º e 10, do CPC). Fora dessa hipótese, não há base legal para exigir caução do exequente.

O poder geral de cautela não pode ser utilizado para criar obstáculos ao cumprimento definitivo que o legislador não previu.

A simples existência de ação rescisória pendente, sem determinação de suspensão da exequibilidade do título, tampouco autoriza a imposição de garantia por via transversa.

Em suma: no cumprimento definitivo de sentença, não bastam a mera referência ao poder geral de cautela do Juízo e a simples alegação de que a execução versa sobre elevado valor para justificar a exigência de apresentação de fiança bancária sobre o valor incontroverso ao exequente.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.167.952-PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/10/2025 (Info 875).

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

O recurso cabível contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV é a apelação

Importante!!!

Atenção em concursos da Fazenda Pública

ODS 16

O recurso cabível contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é apelação.

Da mesma forma, cabe recurso de apelação contra a decisão que homologa cálculo, na fase de cumprimento de sentença, e determina a expedição de precatório ou RPV.

A decisão que rejeita a impugnação, homologa os cálculos e determina a expedição de precatório pressupõe o inequívoco reconhecimento da obrigação de pagar. Assim, ainda que inexistia na decisão o comando expresso de extinção do feito executório, é inerente ao ato os efeitos de decisão terminativa, recorrível através de recurso de apelação.

STJ. 2ª Turma. REsp 2.202.015-DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 9/9/2025 (Info 875).

EXECUÇÃO FISCAL

A Fazenda Pública não pode exigir nova condenação em honorários advocatícios quando o contribuinte desiste de embargos à execução fiscal para aderir a programa de recuperação fiscal que já contempla verba honorária

Importante!!!

Atenção! Concursos PGE e PGM

ODS 16

A extinção dos embargos à execução fiscal em face da desistência ou da renúncia do direito manifestada para fins de adesão a programa de recuperação fiscal em que já inserida a verba honorária pela cobrança da dívida pública não enseja nova condenação em honorários advocatícios.

STJ. 1ª Seção. REsp 2.158.358-MG e REsp 2.158.602-MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgados em 12/11/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1317) (Info 875).

DIREITO PENAL

PRESCRIÇÃO

A redução do prazo prescricional pelo art. 115 do Código Penal aplica-se quando o réu possui mais de 70 anos na data do acórdão que altera substancialmente a sentença condenatória

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético 1: João, com 69 anos, foi condenado em 1ª instância. O condenado interpôs apelação. O TJ manteve a condenação, sem alterar a pena. Na data do acórdão do TJ, João já tinha 71 anos. O réu pediu o reconhecimento de que ele teria direito à redução do art. 115 do CP. **NÃO SE aplica o art. 115 do CP neste caso.**

O termo “sentença” contido no art. 115 do Código Penal se refere à primeira decisão condenatória, seja a do juiz singular ou a proferida pelo Tribunal. Não há redução do prazo prescricional quando a sentença condenatória é apenas confirmada em sede de apelação.

Caso hipotético 2: Roberto foi condenado em primeira instância à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. À época da sentença, ele tinha 69 anos. O Ministério Público interpôs apelação, e o Tribunal de Justiça reformou significativamente a decisão: aumentou a pena para 5 anos de reclusão, fixou o regime inicial semiaberto e revogou a substituição por penas restritivas de direitos. Quando o acórdão foi proferido, Roberto já tinha 71 anos. **APLICA-SE o art. 115 neste caso.**

Em regra, o art. 115 do CP só se aplica quando o réu completar 70 anos antes da primeira decisão condenatória.

Em regra, se o réu completar 70 anos depois da sentença condenatória, mas antes do acórdão que confirma a condenação, não teria direito à redução.

Ocorre que o STJ desenvolveu uma espécie de exceção a essa regra. O acórdão pode ser considerado como marco temporal para aplicação do art. 115 quando esse acórdão altera substancialmente a condenação imposta em primeira instância.

Tese de julgamento: a redução do prazo prescricional pelo art. 115 do Código Penal aplica-se quando o réu possui mais de 70 anos na data do acórdão que altera substancialmente a sentença condenatória.

STJ. 6ª Turma. RHC 219.766-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/12/2025 (Info 875).

DIREITO PROCESSUAL PENAL

COMPETÊNCIA

Compete ao órgão fracionário criminal julgar conflito de competência envolvendo a execução da obrigação de reparar o dano prevista em ANPP

Baixa relevância para concursos

ODS 16

Caso hipotético: Roberto celebrou ANPP com o MPF, comprometendo-se, entre outras condições, a confessar dívida de R\$ 50.00,00 em favor da vítima como reparação parcial do dano. O acordo foi homologado pelo Juízo Federal criminal (era um crime federal). Roberto cumpriu as demais condições, mas não pagou o valor ao banco. Mesmo assim, o juízo criminal

declarou extinta a punibilidade e arquivou o feito. O banco ajuizou cumprimento de sentença na Justiça Estadual cível, que declinou para a Justiça Federal. Esta também se declarou incompetente e devolveu os autos. No STJ, a competência para julgar o conflito é da Segunda Seção (cível) ou da Terceira Seção (criminal)? A competência é da Terceira Seção (criminal). Compete à Terceira Seção do STJ julgar conflito negativo de competência entre juízos cíveis e criminais, acerca da competência para a execução, como cumprimento de sentença, da obrigação de reparar o dano estipulada em acordo de não persecução penal.

A Terceira Seção do STJ possui competência para matéria criminal.

STJ. Corte Especial. CC 210.253-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. para acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 5/11/2025 (Info 875).

EXECUÇÃO PENAL

A prática de falta grave nos 12 meses anteriores ao decreto de indulto impede a comutação de pena, independentemente da data de homologação judicial da sanção, desde que já instaurado o processo administrativo disciplinar

ODS 16

Caso hipotético: Ricardo, cumprindo pena em uma unidade prisional, praticou falta grave em 15/06/2017. Posteriormente, o Decreto nº 9.246/2017 (Indulto Natalino), publicado em 25/12/2017, previu que a comutação de pena não seria concedida a quem tivesse cometido falta grave nos 12 meses anteriores à sua publicação. No caso de João, a falta grave foi por ele praticada dentro desse período, mas a sua homologação judicial só se deu em 11/06/2018, após a edição do decreto. A Defensoria Pública sustentou que, como a falta ainda não havia sido homologada quando o decreto foi publicado, Ricardo teria direito ao benefício. O pedido foi negado pelo Juízo da Execução adotando a data da prática da falta grave. O que decidiu o STJ? O marco relevante é a data da prática da falta grave, e não a da sua homologação judicial. Portanto, Ricardo não tinha direito à comutação da pena.

Tese fixada: O período de 12 meses a que se refere o art. 4º, I, do Decreto n. 9.246/2017 caracteriza-se pela não ocorrência de falta grave, não se relacionando à data de sua apuração, desde que já instaurado o processo administrativo disciplinar.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.011.706-MG, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/12/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1195) (Info 875).

DIREITO INTERNACIONAL

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA

A homologação de decisão estrangeira no Brasil pode ser requerida por qualquer pessoa com interesse jurídico direto e legítimo nesse reconhecimento, mesmo que não tenha sido parte no processo que deu origem à decisão estrangeira

Importante!!!

Tema forte em concursos federais

ODS 16

Caso hipotético: Regina, brasileira residente na Alemanha, casou-se em 2016 com Hans, cidadão alemão. Após o falecimento de Hans em 2022, Regina tentou renovar seu passaporte no consulado brasileiro, mas o pedido foi negado. Isso porque Hans havia sido casado anteriormente com outra brasileira, Marlene. Ele se divorciou com sentença transitada em

julgado na Alemanha, mas esse divórcio nunca foi homologado no Brasil. Sem a homologação, o consulado não reconhecia a validade do casamento de Regina porque achava que havia bigamia. Regina ajuizou então pedido de homologação da sentença estrangeira de divórcio entre Hans e Marlene perante o STJ. O MPF opinou pela extinção do processo, alegando que Regina não tinha legitimidade ativa, pois não fora parte no processo de divórcio na Alemanha. O STJ discordou com MP e reconheceu a legitimidade de Regina.

O pedido de homologação de sentença estrangeira pode ser formulado por qualquer pessoa que demonstre interesse jurídico direto e legítimo, não se exigindo que o requerente tenha sido parte no processo alienígena. No caso, Regina demonstrou interesse próprio e direto, pois a homologação do divórcio era condição indispensável para que seu casamento com Hans fosse reconhecido no Brasil, permitindo-lhe utilizar o sobrenome de casada e renovar seus documentos oficiais.

A legitimidade ativa para requerer homologação de sentença estrangeira não se limita às partes do processo alienígena, podendo ser exercida por qualquer pessoa que demonstre interesse jurídico direto e legítimo.

STJ. Corte Especial. HDE 10.227-EX, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/11/2025 (Info 875).

COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL

A produção de provas determinada por decisão judicial estrangeira deve ser processada por carta rogatória (com exequatur), e não por auxílio direto, quando houver ato jurisdicional a ser submetido ao juízo de delibação do STJ

ODS 16 E 17

Caso hipotético: João é brasileiro e viveu alguns anos em Portugal, onde teve um filho. Após a separação, foi ajuizada perante o Tribunal da Comarca de Viseu (Portugal) uma ação de regulação de responsabilidades parentais. O juiz português, no exercício da função jurisdicional, determinou a elaboração de relatório social sobre as condições de vida de João no Brasil. O pedido foi encaminhado ao STJ como carta rogatória, e o Presidente da Corte concedeu o exequatur. O MPF interpôs agravo interno sustentando que, por se tratar de medida de caráter informativo e natureza administrativa (relatório socioeconômico), a cooperação deveria tramitar como auxílio direto (art. 28 do CPC), sem necessidade de exequatur. A Corte Especial do STJ negou provimento ao agravo interno.

A produção de provas em cumprimento de decisão judicial estrangeira é plenamente admissível em carta rogatória. O auxílio direto possui natureza distinta da carta rogatória. Caberá auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira (arts. 28, 33, caput, e 40 do CPC), enquanto a carta rogatória será utilizada nos casos de cumprimento de decisão jurisdicional estrangeira. Compete ao STJ emitir juízo de delibação acerca da concessão de exequatur à carta rogatória que não ofenda a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana e/ou a ordem pública.

A medida de produção de prova, quando decorrente de decisão judicial estrangeira, deve ser submetida ao juízo deliberatório do Superior Tribunal de Justiça, assegurando-se às partes as garantias do devido processo legal, uma vez que tal determinação é ato típico de função jurisdicional e submete-se, portanto, ao rito das Cartas Rogatórias.

STJ. Corte Especial. AgInt na CR 21.916-EX, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23/9/2025 (Info 875).